

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5347/2551

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
นายชิงชัย รอดชนะ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 311 ตารางท้าย 5 ท้าย ป.วิ.พ.

โจทก์เป็นผู้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินในบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 325-2-14xxx-x เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีหนังสือแจ้งอายัดไปยึดไปยังธนาคาร ก. ตามที่โจทก์แถลงขอและธนาคาร ก. ได้รับหนังสือแจ้งอายัดแล้ว กรณีจึงต้องถือว่าได้มีการอายัดไว้โดยชอบตาม ป.วิ.พ. มาตรา 311 แล้ว เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการอายัดเนื่องจากบัญชีออมทรัพย์เลขที่ดังกล่าวมิใช่เป็นบัญชีของจำเลย โจทก์ผู้ขอให้อายัดจึงมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอายัดแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายตามตาราง 5 ข้อ 4 ท้าย ป.วิ.พ. การที่ปรากฏในภายหลังว่าบัญชีออมทรัพย์ที่ขออายัดนั้นไม่ใช่ของจำเลย และธนาคารมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบภายหลังที่ได้รับหนังสืออายัดแล้ว โจทก์จะยกมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีหาได้ไม่ กรณีจึงไม่มีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำร้องของโจทก์

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,622,257.54 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 1,800,000 บาท

นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 6 พฤษภาคม 2537) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ชำระหรือชำระไม่ครบให้ยึดทรัพย์จำนองตามฟ้องออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน แต่จำเลยไม่ชำระโจทก์จึงขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งอายัดเงินฝากของจำเลยไปยังธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำโรง (ศูนย์การค้าปทุมเจ้าสมิงพราย) ต่อมาธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำโรง (ศูนย์การค้าปทุมเจ้าสมิงพราย) มีหนังสือแจ้งมายังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า จำเลยมิใช่ลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำโรง (ศูนย์การค้าปทุมเจ้าสมิงพราย) และเลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงถอนการอายัดและแจ้งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมถอนการอายัดจำนวน 46,992.51 บาท

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีตามคำร้องถือได้ว่าการอายัดไว้โดยชอบแล้วเมื่อถอนการอายัดจึงต้องเสียค่าธรรมเนียมตามตาราง 5 ข้อ 4 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การที่ปรากฏว่าเงินฝากที่อายัดนั้นเป็นคนละบัญชีกัน โจทก์จะยกมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดในค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีหาได้ไม่ จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้เถียงกันในชั้นฎีการับฟังได้ว่า ภายหลังจากศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษาโจทก์ได้ แกลงขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือแจ้งอายัดไปยังธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำโรง (ศูนย์การค้าปทุมเจ้าสมิงพราย) เพื่อยึดเงินในบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 325-2-14xxx-x เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีหนังสือแจ้งอายัดไปตามที่โจทก์ แกลงขอ ต่อมาธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำโรง (ศูนย์การค้า ปทุมเจ้าสมิงพราย) มีหนังสือแจ้งมายังพนักงานบังคับคดีว่า จำเลยมิใช่ลูกค้าที่สาขาดัง กล่าว และเลขบัญชีที่แจ้งไปก็ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงถอนการอายัดและ แจ้งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมถอนการอายัดดังกล่าว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตาม ฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมถอนการอายัดจำนวน 46,992.51 บาท หรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า จำเลยไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำโรง (ศูนย์การค้าปทุมเจ้าสมิงพราย) การแจ้งอายัดของเจ้า พนักงานบังคับคดีจึงไม่มีผลเป็นการอายัดตามกฎหมาย โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมถอนการอายัด เห็นว่า คดีนี้โจทก์เป็นผู้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี อายัดเงินในบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 325-2-14xxx-x เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีหนังสือ แจ้งอายัดไปยังธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำโรง (ศูนย์การค้า ปทุมเจ้าสมิงพราย) ตามที่โจทก์แกลงขอและธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ดังกล่าวได้รับหนังสือแจ้งอายัดแล้ว กรณีจึงต้องถือว่าได้มีการอายัดไว้โดยชอบตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 311 แล้ว เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ถอนการอายัดเนื่องจากบัญชีออมทรัพย์เลขที่ดังกล่าวมิใช่เป็นบัญชีของจำเลยโจทก์ผู้ ขอให้อายัดจึงมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอายัดแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายตาม ตาราง 5 ข้อ 4 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การที่ปรากฏในภายหลัง ว่าบัญชีออมทรัพย์ที่ขออายัดนั้นมิใช่ของจำเลย และธนาคารมีหนังสือแจ้งให้เจ้า พนักงานบังคับคดีทราบภายหลังที่ได้รับหนังสืออายัดแล้ว โจทก์จะยกมาเป็นข้ออ้าง

ให้พ้นความรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไม่กรณีจึงไม่มีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำร้องของโจทก์ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องของโจทก์นั้นชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(มนตรี ยอดปัญญา-ดิเรก อิงคินันท์-วีระพล ตั้งสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โดยหลักการแล้ว เมื่อมีการให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์สินแล้วไม่มีการขายหรือการจำหน่าย ผู้ขอให้ทำการยึดหรืออายัดก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี แม้ว่าผู้ขอจะไม่ได้รับประโยชน์จากการยึดหรืออายัดก็ตาม (ฎีกาที่ 21/2525) เพราะได้มีการดำเนินการยึดหรืออายัดตามคำขอแล้วการขายหรือจำหน่ายเป็นกรณีที่เพิ่มเข้ามาและจะทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมแบบไหนคือ ยึดแล้วมีการจำหน่ายหรือไม่ จุดสำคัญจึงอยู่ที่ว่ามีการยึดหรืออายัดแล้วหรือไม่เท่านั้น กรณีตามฎีกานี้ตามคำร้องของโจทก์อ้างว่า จำเลยมีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารจริง แต่โจทก์พิมพ์เลขบัญชีในส่วนของรหัสสาขาธนาคารผิดพลาด ธนาคารสาขาจึงตรวจสอบไม่พบบัญชีของจำเลย และปฏิเสธที่จะอายัดเงินตามคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี ถือว่ายังไม่มีการอายัดเงินตามกฎหมาย ซึ่งกรณีเป็นที่ชัดเจนอยู่

แล้วว่าขั้นตอนของการดำเนินการอายัดในกรณีนี้คือ โจทก์เป็นผู้ขอให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีอายัดเงินในบัญชี เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือแจ้งอายัดไปยังธนาคาร
แล้วธนาคารได้รับหนังสือ จุดนี้จึงฟังได้ว่า มีการอายัดตามคำขอของโจทก์แล้ว โจทก์
จึงต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี รูปเรื่องอาจสรุปได้ว่า ต้องดูว่ามีการ
ดำเนินการอายัดหรือยัง หากดำเนินการอายัดแล้ว แต่ไม่ได้ผลสมดังการอายัดก็
ยังต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี ไม่ใช่ไม่ต้องรับผิดชอบ สุพิศ ปราณีต
พลกรัง